

1005730-80.2021.8.26.0602

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de influência

Magistrado: CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de influência

Autor:

Ministério Público do Estado de São Paulo

Réu:

WAGNER MONTEIRO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Vistos.

(continuação a partir da lauda 20):

Das análises, esclarecido que o acusado recebia informações de policiais militares internos do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

4ª Vara Criminal

Rua 28 de outubro nº 691, Sorocaba - SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1005730-80.2021.8.26.0602 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1005730-80.2021.8.26.0602

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de influência

Autor:

Ministério Público do Estado de São Paulo

Réu:

WAGNER MONTEIRO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Vistos.

(continuação a partir da lauda 20):

Das análises, esclarecido que o acusado recebia informações de policiais militares internos do batalhão, pois avisado sobre a instauração de procedimento interno para apuração da instalação das câmeras de vigilância.

Por fim, a imputação do delito de corrupção ativa, em que pese a negativa do réu, merece especial atenção o diálogo aqui negrito travado entre o policial militar André e o acusado (fls. 79/83 e 98): “preciso te passar um “j” cara, tá comigo aqui no bolso” (sic), ao que responde André: “o, demorou irmão, você tá por onde” (sic). Ao final da conversa, explicitamente, Wagner afirma: “então, naquele lá é metade da carreta, eu to com quinhentão aqui tá” (sic), ao que responde o agente público: “já ajuda pra caramba”. A expressão “passar um “j” refere-se ao pagamento dos quinhentos reais ao policial militar sobre a “metade da carreta”. Em outro diálogo, o acusado inclui na divisão da quantia a ser recebida o policial militar André: “é, eu tô fazendo mil e duzentos não é? Acho que tá..tem o André também” (fls. 69/70). Por fim, numa outra conversa refere-se ao policial como sua alcinha de farda “Cb PM Augusto” (fl. 98).

Estreita a ligação comercial entre o réu e o agente público, tanto o é que estavam juntos quando cumprido o mandado de prisão em seu desfavor (fls. 225/254).

Vasto e bem contundente o conjunto probatório que demonstram que o réu praticou parcialmente os crimes descritos na inicial.

No mais, pondero que, para a configuração do parágrafo único do artigo 332 do Código Penal, basta que o agente afirme ou dê a entender de modo sutil que o ganho se destina, também, ao funcionário público. É o caso dos autos.

Certa a condenação, passo a dosar as penas.

Atento à diretriz do artigo 59 do Código Penal, em relação ao crime de tráfico de influência, observo que o acusado é primário (fls. 207/208), fixo sua pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, de menor valor. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas. Por fim, diante da causa especial de aumento prevista no artigo 332, parágrafo único, do Código Penal, majoro a pena em 1/2 (metade), do que resulta na definitiva de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, de menor valor. Para o delito de corrupção ativa, em razão da primariedade, fixo sua pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, de menor valor, inalterada a reprimenda ante a ausência de qualquer outra causa

modificadora.

Entendo que há concurso material de crimes, nos termos da fundamentação da sentença, por isso, as penas serão somadas, vale dizer, reconhecidos quatro crimes de tráfico de influência, as reprimendas ficam estabelecidas em 12 (doze) anos de reclusão, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, as quais se somam à pena do crime de corrupção ativa totalizadas, assim, em 14 (catorze) anos e 70 (setenta) dias-multa, de menor valor.

Acerca do pedido defensivo para reconhecer a continuidade delitiva não será possível porque o acusado praticou várias ações que resultaram em mais de um crime, em épocas diferentes, lugares diversos e por modo distinto.

O regime para cumprimento das penas é o fechado, único compatível com o montante das penas e gravidade dos delitos perpetrados. Ainda, pontuo que há possibilidade de o réu se ver tentado a frustrar o cumprimento da sanção imposta em razão do amplo relacionamento que detinha com agentes da lei de diversas patentes. Por consequência, denego-lhe o direito de apelar em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e condeno WAGNER MONTEIRO, R.G nº 52.150.353, às penas de 14 (catorze) anos de reclusão, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, de menor valor, no regime inicial fechado, como incurso artigo 332, parágrafo único, por quatro vezes, e no artigo 333, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; ao IIRGD, fornecendo informações sobre a decisão; e expeça-se guia de recolhimento para início da execução das penas.

P.R.I.C.

Sorocaba, 21 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA